

1500320-55.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cecília de Carvalho Contrera Massagli

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2046605/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 23091892 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 771/22/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2046605 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500320-55.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500320-55.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2046605/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 23091892 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 771/22/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2046605 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 771/22/607 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON CARLOS SOLER

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cecília de Carvalho Contrera Massaglia

Vistos.

ANDERSON CARLOS SOLER, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 08h10min, na Rua Valderez Camargo Curto, nesta cidade e comarca de Sorocaba, próximo aos estabelecimentos de ensino CEI 127 e Escola Estadual João Rodrigues, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 23 (vinte e três) porções de "maconha", com peso líquido de 144,5g, 05 (cinco) porções de "skunk", com peso líquido de 3,2g, 39 (trinta e nove) porções

de "cocaína" na forma de "crack", com peso líquido de 5,1g, e 37 (trinta e sete) porções de "cocaína", com peso líquido de 7,5g, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 09 e laudo de constatação provisório de fls. 23/26, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica (fls. 69/73).

Consta da denúncia que policiais militares estavam em posto na esquina da Av. Itavuvu com a Rua Valderez Camargo Curto, em operação "Visibilidade", quando foram avisados por um munícipe não identificado sobre um indivíduo que estaria comercializando entorpecentes, ocultando parte destes em uma vegetação próxima. Com a descrição do indivíduo e do local, os policiais foram até as proximidades da CEI 127 e Escola Estadual João Rodrigues Bueno e avistaram o réu, cujas características e vestimentas eram aquelas descritas pelo munícipe. Em revista pessoal, encontraram em uma sacola, em poder do réu, 02 invólucros contendo "skunk", 08 porções de "maconha", 10 porções de "cocaína", 21 porções de "crack", R\$20,00 em espécie e papeis com anotações das vendas de drogas. Além disso, apreenderam na área de vegetação próxima a onde o réu estava outra sacola, contendo 15 porções de "maconha", 03 porções de "skunk", 27 porções de "cocaína", 18 porções de "crack" e R\$11,60 em espécie.

Foram juntados os documentos: auto de exibição e apreensão (fl. 09); laudo de constatação (fls. 23/26); certidão de antecedentes criminais da réu (fls. 80/81); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 119/121) e laudo descritivo dos papeis apreendidos com o réu (fls. 122/138).

Notificado pessoalmente (fl. 93), o réu apresentou defesa prévia (fl. 98).

A denúncia foi recebida em 04/04/2022, com designação de audiência de instrução (fls. 100/101).

O réu foi citado pessoalmente (fl. 118).

Em audiência, foi ouvida uma testemunha de acusação e designada audiência em continuação (fl. 146/147).

Na audiência em continuação, foi ouvida mais uma testemunha de acusação e procedeu-se ao interrogatório do réu (fls. 163/164).

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação e o início de cumprimento de pena em regime fechado. A Defesa postulou pela absolvição sumária ou, subsidiariamente, pela fixação da pena no patamar mínimo legal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Preliminarmente, afasto o pedido de absolvição sumária veiculado pela defesa.

Com efeito, é certo que, da dinâmica fática narrada na denúncia, consta que teriam os guardas civis teriam sido acionados por um popular, bem como que localizaram drogas armazenadas em uma sacola em vegetação próxima ao local onde o réu foi encontrado, o qual teria reivindicado a posse dos entorpecentes com o fim de comércio ilegal. Destarte, não há que se falar em falta de justa causa para a ação penal.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva e a autoria encontram-se suficientemente demonstradas nos autos.

Com efeito, o depoimento das testemunhas e a versão do réu são harmoniosos.

O guarda civil Ronaldo, em Juízo, confirmou a narrativa fática da denúncia, notadamente que estava com seu parceiro em chamada operação "Visibilidade", parados em local próximo ao dos fatos, quando receberam informação de munícipe não identificado de que um indivíduo estaria comercializando drogas perto das escolas. O abordaram e, após revista pessoal, localizaram com o réu e, em seguida, em vegetação próxima ao local, ao lado de uma ponte de concreto, substâncias entorpecentes, tendo o réu confessado a prática do comércio. O munícipe informou que o vendedor de drogas estava com camisa listrada em azul e marrom, boné azul e calça cinza, sendo esta a vestimenta do réu na ocasião. Foi o próprio depoente quem fez a revista e encontrou maconha, skunk e crack, pelo que se lembra, na cintura do réu. As drogas encontradas na vegetação eram do mesmo tipo que encontradas com o réu, todas embaladas para comércio.

A segunda testemunha, também guarda civil, Wellington, também confirmou a narrativa fática da denúncia, afirmando que estava com seu parceiro parados na Avenida Itavuvu, em operação chamada "Visibilidade", quando um senhor foi até eles e informou que havia um indivíduo vendendo drogas próximo à escola, descrevendo as características dele. Foram até o local informado, em frente à escola estadual, e encontraram o réu com as características descritas. Foi o próprio depoente quem fez a revista pessoal no réu e encontrou uma sacolinha com entorpecentes e uma quantia, na cintura. O próprio munícipe tinha informado que o réu iria até uma ponte e voltava, tendo, então, a testemunha, ido até uma ponte próxima ao local e encontrado outra sacola com mais entorpecentes e dinheiro. Já conhecia o réu, de outro ponto de venda de drogas, mas não houve flagrante nesse outro momento. O réu confessou que realizava a mercancia há mais de uma semana no local e seu turno seria das 22h00 ao meio dia do dia seguinte, sendo que a cada duas horas um indivíduo passava para recolher dinheiro e ver se precisaria de mais drogas.

Por fim, o réu, em interrogatório, confessou a prática do ilícito, confirmando a narrativa fática da denúncia, bem como afirmando que realizava o tráfico para sustentar seu próprio vício, pois recebia em drogas pelo serviço. Disse que as porções apreendidas consigo eram suas, enquanto as que ficavam guardadas longe eram para o comércio.

Ademais, não há dúvidas acerca da natureza das substâncias apreendidas no ponto indicado pelo réu, sendo certo o desacordo com a legislação vigente.

Concretamente, portanto, tenho que caracterizado fato típico previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, consubstanciado em transporte e guarda das substâncias para fins de tráfico, além da majorante do artigo 40, inciso III, da mesma lei, considerando o réu ter confirmado que aquele seria seu ponto de comércio e as testemunhas afirmado que se daria em frente à Escola Estadual João Rodrigues.

Passo à dosimetria da pena, em obediência ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e art. 59 do Código Penal, verifica-se que o réu não ostenta maus antecedentes, nem há particular gravidade em sua conduta ou expressividade destacada e desproporcional na quantidade de drogas apreendida. Assim, fixo a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, há tanto circunstância agravante como atenuante. O réu é reincidente, considerando condenação nos autos do processo 0024298-11.2014.8.26.0602, da 2ª Vara Criminal local, transitada em julgado com pena extinta há menos de cinco anos antes do cometimento do ilícito ora em julgamento. Além disso, o réu confessou espontaneamente o ilícito, sendo esta a prova preponderante para a condenação. Assim, as circunstâncias ficam compensadas entre si, permanecendo a pena inalterada.

E na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, considerando o crime ter sido praticado através de comércio nas imediações de estabelecimento de ensino, de modo que elevo a pena em 1/6. Não vislumbro a ocorrência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, considerando o réu ser reincidente específico.

Assim, fixo em definitivo a pena no patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A unidade de dias-multa, ante a falta de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trinta avos do salário-mínimo.

Considerando a reincidência, o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", o regime FECHADO.

Deixa-se de determinar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos por ausência de todos os pressupostos do artigo 44 do Código Penal, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ANDERSON CARLOS SOLER, como incurso na pena prevista no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fica mantida a prisão preventiva do réu, considerando o regime fixado para início de cumprimento da pena ora fixa e a ausência de alterações nas circunstâncias que a ensejaram.

Sucumbente, arcará o réu com o pagamento das custas previstas no art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, anotando-se que a ele ficam conferidos os benefícios da gratuidade judiciária.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

- 1)Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;
- 2)Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.
- 3)Ofícios de praxe.

P.R.I.C.

Sorocaba, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA